

통 보 사 항

1. 제 목 : 협상에 의한 계약에 관한 사항
2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원
3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 완화의료 병동 운영을 위해 [표 1]과 같이 완화의료도우미 파견 용역 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 완화의료도우미 파견용역 계약 현황

(단위:천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
완화의료도우미 파견용역 계약	###,###	'17.06.01. ~ '18.05.31.	협상에의한 방법	(재)#####

가. 입찰공고 시기에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제35조제5항에에 따르면 협상에 의한 계약의 경우 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 한다고 규정하고 있습니다. 다만, ① 유찰에 따른 재공고입찰, ② 다른 국가사업과 연계되어 일정조정을 위하여 불가피한 경우, ③ 긴급한 행사 또는 긴급한 재해예방, 복구 등을 위하여 필요한 경우, ④ 추정가격이 고시금액 미만인 경우에 한하여 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전까지 공고할 수 있다 명시하고 있습니다.

또한, 조달청 정보기술계약과-1147(2018.01.31.)호에 따르면, 긴급공고는 공정한 경쟁을 해치고 국회 등 외부기관에서도 지적을 많이 하는 사항으로 최대한 긴급공고 입찰을 자제해 달라고 하고 있습니다.

따라서 완화의료도우미 파견용역에 대해 협상에 의한 계약으로 추진하는 진료 부서는 입찰공고 40일(긴급공고 10일), 유찰에 따른 재공고(10일) 등 입찰에 필요한 최소 소요 일정을 충분히 고려하여 관리부에 계약 의뢰하고, 관리부는 긴급입찰에 대한 타당성 검토 등 업체들에게 입찰참여 기회를 충분히 줄 수 있도록 관련 규정에서 정하고 있는 긴급공고 사유에 해당되는지 여부를 충분히 검토하고 입찰공고 기간을 준수하여야 합니다.

그런데, ☆☆☆☆병원 완화의료도우미 파견용역에 대한 입찰 내역을 확인한 결과, 계약종료('17.05.31.) 약 60일 전인 '17.03.28.에 관리부는 진료부서로부터 계약 의뢰를 접수하였음에도 5월 징검다리 연휴, 심의위원(□□□장 등) 휴가 등 입찰일정 (제안평가회 포함)이 촉박하다는 이유로 관련 법령에서 정하고 있는 긴급공고 사유를 검토하지 않은 채 긴급공고를 한 사실을 확인하였습니다.

나. 제안서 평가결과 비공개 관련 부적정

「계약예규 협상에 의한 계약체결기준」 제7조에 따르면 전자조달시스템을 통해 위원회의 위원별 제안서 평가결과를 공개하여야 하며 위원의 실명은 공개하지 아니할 수 있다고 규정하고 있고, 평가결과에 개인정보, 영업비밀 및 다른 법령에 따라 공개가 제한되는 정보가 포함되어 있을 경우 평가결과의 일부 또는 전부를 공개하지 아니할 수 있으며 이런 경우 전자조달시스템에 제안서 평가결과를 공개하지 않는다는 취지와 그 사유를 게재하여야 한다고 규정하고 있습니다.

따라서, ☆☆☆☆병원은 협상에 의한 계약으로 제안평가회를 개최할 경우 제안 평가의 공정성을 기하기 위해 위원회 위원별 제안서 평가결과를 전자조달시스템에 공개하여야 합니다.

그런데, 입찰공고서 및 제안평가서를 확인한 결과, 제안서 평가결과에 대해 해당업체 외 타 업체의 세부 평가결과는 공개하지 않고 평가결과는 개별 통보(협상 비대상업체 대한 통보 생략)라 명시하였을 뿐 위원회 위원별 제안서 평가결과를 전자조달시스템에 공개하지 않은 사실을 확인하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 협상에 의한 계약으로 사업을 추진할 경우 다수의 업체에 입찰참여 기회를 충분히 줄 수 있도록 관련 법령에서 정하고 있는 긴급공고 사유에 해당되는지 여부를 충분히 검토하고, 입찰공고 기간을 준수하시기 바라며,(통보)
- 제안평가의 공정성을 기하기 위해 제안평가 후 개인정보 등을 제외한 평가결과를 전자조달시스템에 공개하시기 바랍니다.(통보)